Importação de Equipamentos de Alta Complexidade

FLUXO DA IMPORTAÇÃO DIRETA

X

LEGISLAÇÃO VIGENTE E IBS/CBS

X

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Efeitos da Reforma Tributária nas Importações

Com a **Lei Complementar 214/2025**, começou oficialmente o período de transição para o novo regime, já iniciado em 2026 com previsão de transição até 2032.



Diante desse cenário, e com foco no compromisso em orientar nossos clientes e parceiros, a e-Savio preparou esse material com muito critério e profissionalismo para dirimir dúvidas e esclarecer acerca deste tema, e seus efeitos nas importações de equipamentos e mercadorias.

Mapa da apresentação

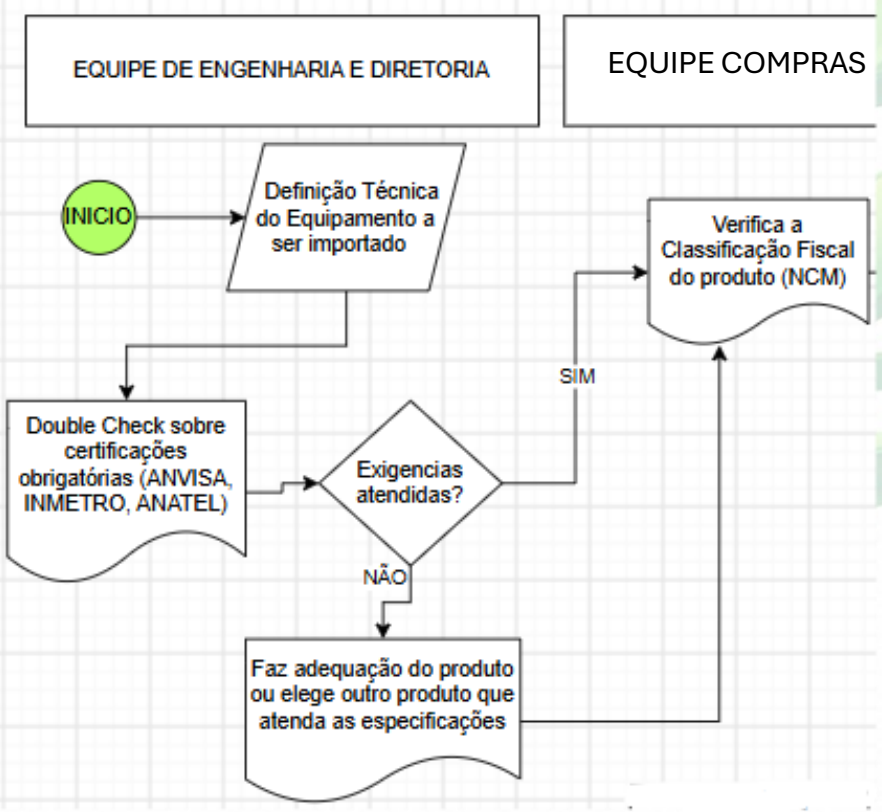
1. Glossário de abreviaturas
2. Por onde começa o Processo de Importação
3. Fluxo inicial da Importação
4. O que fazer se o produto tiver Regime Especial
5. Verificar se o produto é anuente (consulta órgãos reguladores)
6. Definição do VA – Valor Aduaneiro
7. Definição da Base de Cálculo do Pis/Cofins - Importação
8. Definição da Base de Cálculo do Imposto de Importação
9. Definição da Base de Cálculo do IPI -Importação
10. Definição da Base de Cálculo do ICMS – Importação
11. O que muda com a Reforma Tributária (IVA Dual)
12. Casos de isenção do ICMS - Importação
13. Geração da DUIMP (Declaração Única de Importação)
14. Isenção do ICMS-Importação pra aparelhos Ortopédicos
15. Exemplos de Isenção do ICMS e NCM’s de aparelhos RM, TC, RX etc.
16. Canais de distribuição do Processo de Importação (Verde, Amarelo e Vermelho)
17. Fluxo Final de liberação da DUIMP e liberação da mercadoria

Glossário de abreviaturas

- **AFRMM: Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante**
- **AWB: Air WayBill (**Documento de Transporte Aéreo**)**
- **BL: Bill of landing (**Documento da Reserva de Espaço no Navio**)**
- **CBS: Contribuição sobre Bens e Serviços (**Esfera da União, substitui PIS/COFINS e parte do IPI**)**
- **DUIMP: Declaração Única de Importação** (Antiga D.I)
- **IBS: Imposto Sobre Bens e Serviços (**Esfera compartilhada entre Estados,DF e Municípios, substitui o ICMS e ISS**)**
- **VA: Valor Aduaneiro**
- **LI : Licença de Importação**
- **Incoterm: (Termo de negociação, ex: CIF, FOB, EXW, DAP, DUP, etc..)**
- **TIPI – Tabela de Incidência do IPI**
- **Siscomex: Sistema Integrado de Comércio Exterior (Plataforma Digital)**

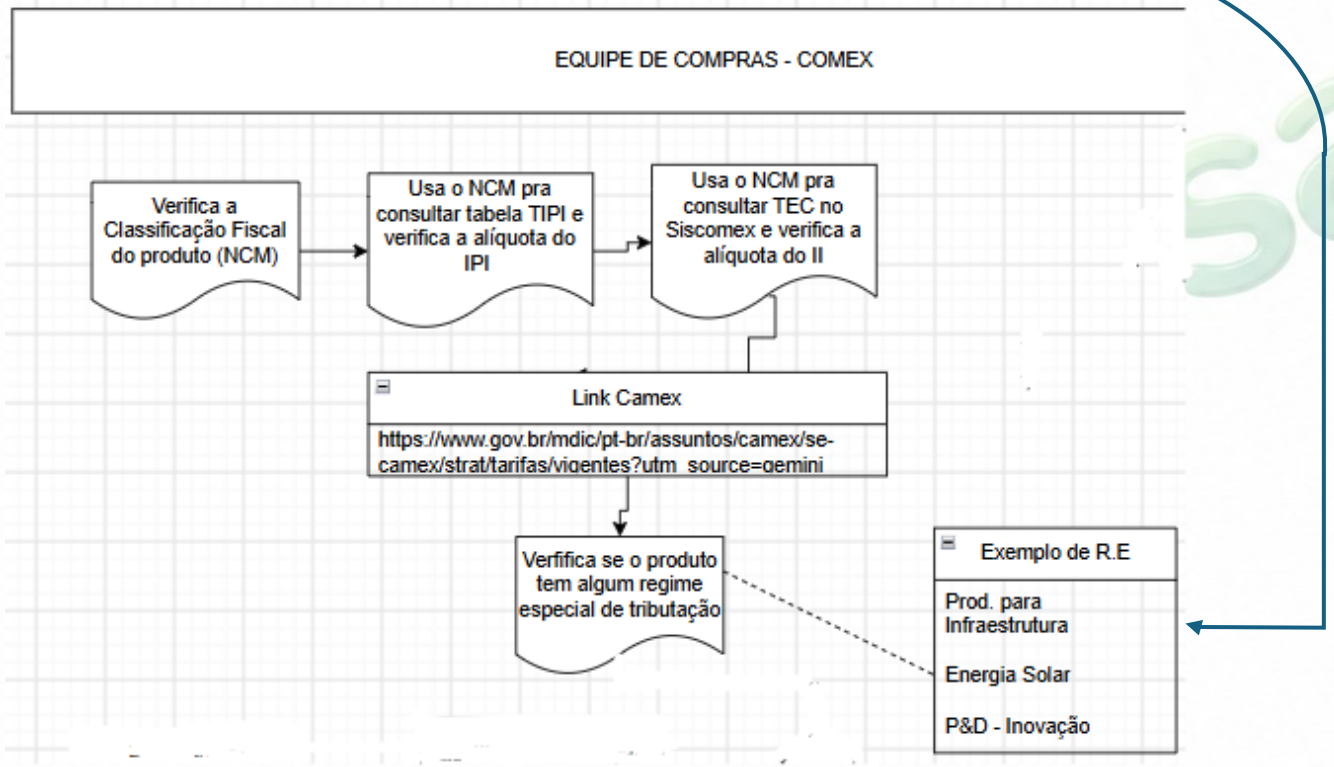
Por onde começa o Processo de Importação direta?

- **O processo sempre começa pela necessidade de um produto / equipamento específico para a empresa, não existente no país, ou produto fabricado no exterior o qual tenha vantagens técnicas e produtivas importantes comparado a similares nacionais.**
- **Logo em seguida é feita análise de viabilidade da Importação Direta x Compra no item já nacionalizado no Brasil (importação Indireta), uma vez definido pela importação direta, seguimos o fluxo abaixo indicado:**



Fluxo após definição pela Importação Direta

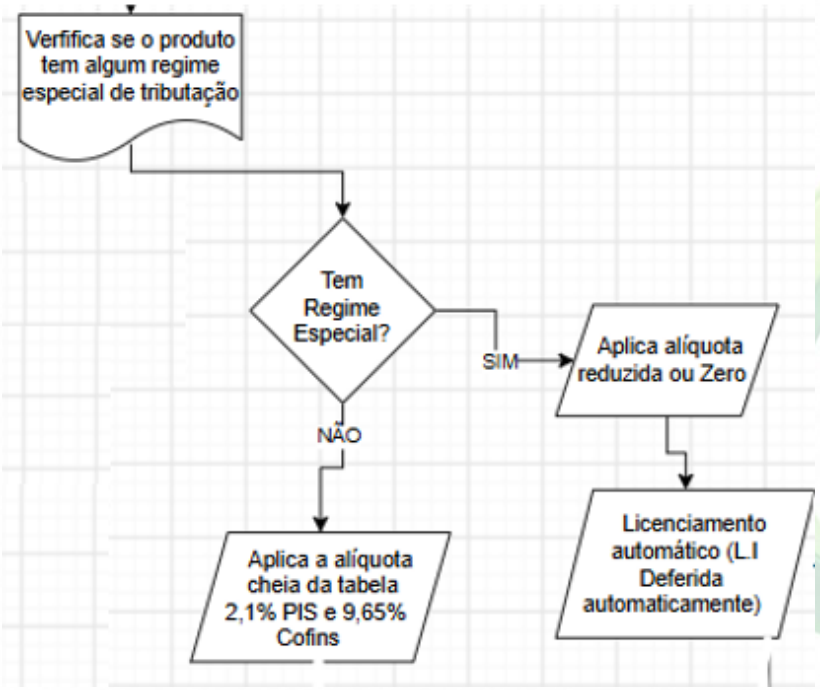
- **A partir da autorização para importação direta pela Diretoria, o Departamento de compras / Importação analisa qual NCM corresponde o produto a ser importado e consulta a Tabela TIPI para a alíquota de IPI e o Anexo I – TEC para a alíquota do Imposto de Importação.**
- **Logo em seguida verifica também se o produto a ser importado tem algum regime especial de tributação (alguma isenção ou beneficio específico)**



Obs: A definição do NCM correto é ponto chave para o cálculo de tributos e possíveis isenções ou subvenções tributárias

O que acontece caso o produto tenha Regime Especial

- **O item que possui regime especial de alíquota, pode ter a alíquota reduzida ou zerada**
- **Nos casos em que o Regime Especial dispensa o recolhimento antecipado da GNRE, a LI é deferida automaticamente**



* **LI** – Licença de Importação

1º Passo: Verificar se o produto a ser importado é anuente

CONSULTA AOS ÓRGÃOS ANUENTES

O QUE É UM PRODUTO ANUENTE?

Produto sujeito à aprovação prévia (anuência) de um órgão interveniente antes do desembaraço aduaneiro e internalização no país.

EXEMPLOS DE ÓRGÃOS ANUENTES

- **ANVISA:** Anui medicamentos, insumos farmacêuticos, equipamentos médicos (ex: ressonância magnética, tomógrafos, raio-X) e verifica a **situação do registro** e **controle de substâncias especiais** (ex: Portaria 344/98).
- **INMETRO:** Anue produtos sujeitos ao controle de conformidade e segurança compulsória.
- **IBAMA:** Anue produtos que envolvam controle ambiental, químico ou de fauna/flora

PORQUE FAZER CONSULTA PRÉVIA?

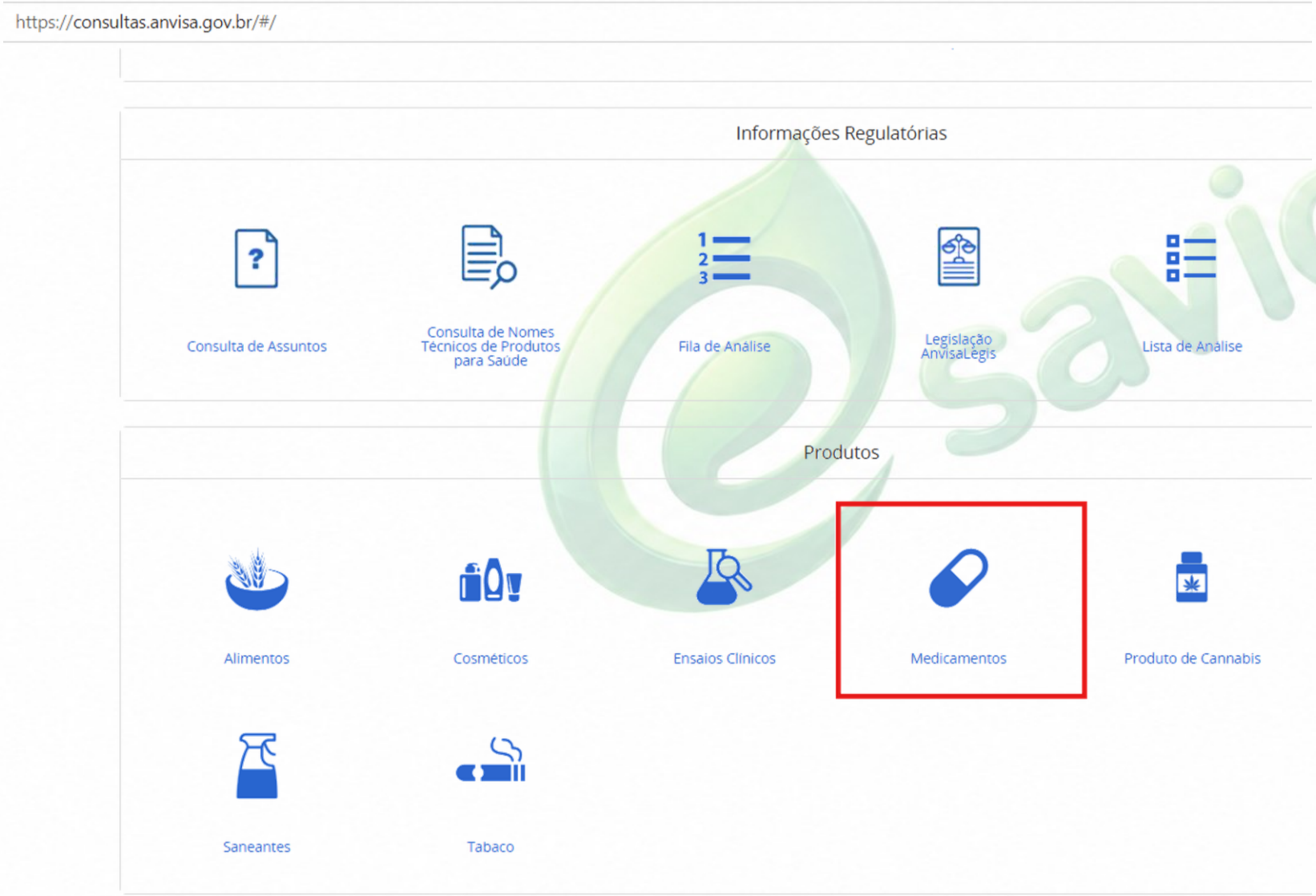
a) **Evita prejuízos:** Impede que a empresa descubra de forma tardia a impossibilidade de importação do item.
b) **Reduz custos:** Evita multas, demurrage (sobreestadia) e despesas desnecessárias com armazenagem alfandegada.
c) **Mitiga atrasos:** Assegura que a empresa já possua a documentação e habilitações corretas antes do embarque

https://consultas.anvisa.gov.br/#/
https://servicos.ibama.gov.br/
https://www.gov.br/inmetro

Como consultar medicamento no site da Anvisa

CONSULTA DE MEDICAMENTO ANUENTE

https://consultas.anvisa.gov.br/#/

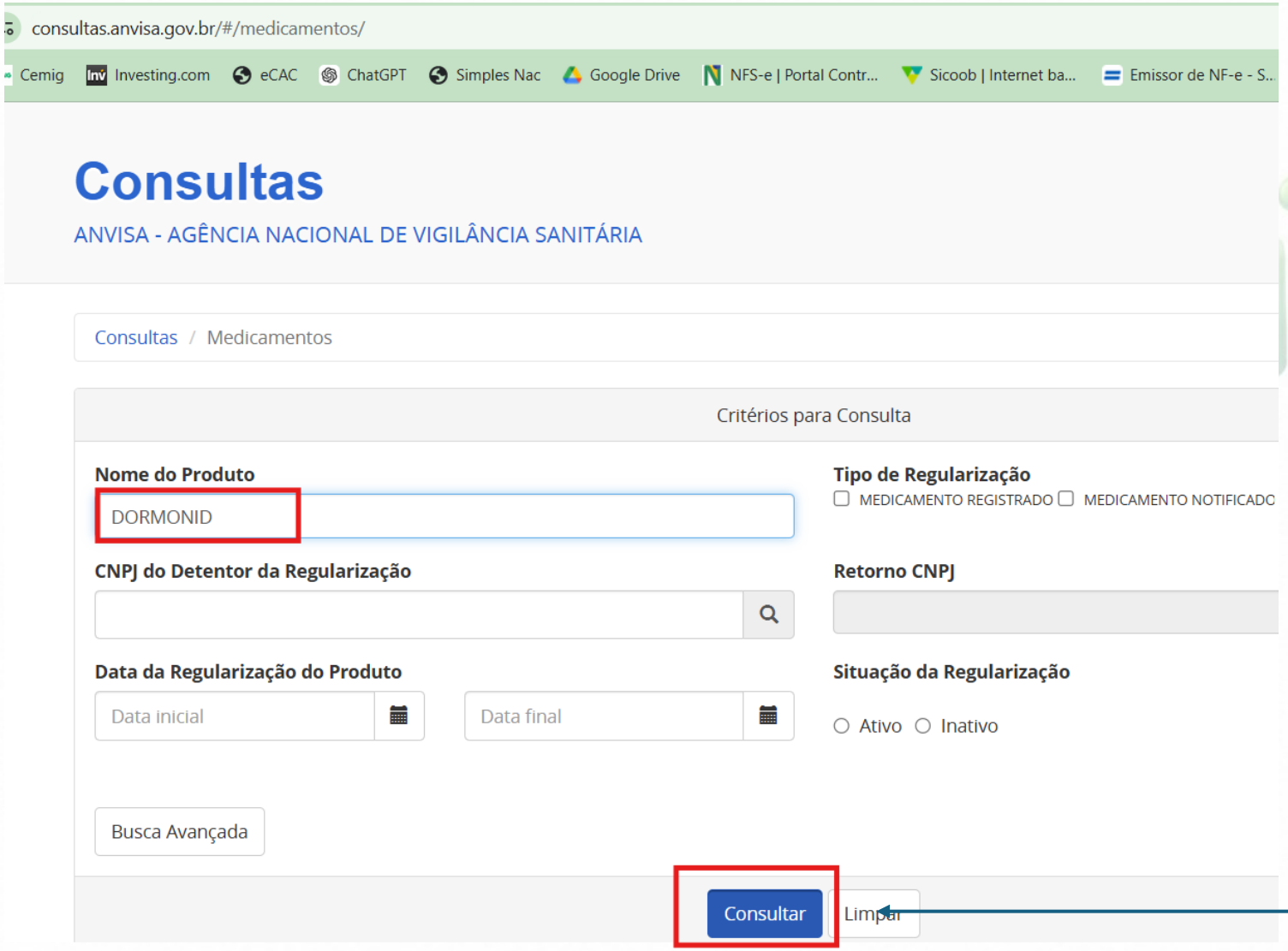


Após acessar o link da anvisa, role a página para baixo e procure o botão “Medicamentos”, conforme indicado ao lado

Como consultar medicamento no site da Anvisa

CONSULTA DE MEDICAMENTO ANUENTE

https://consultas.anvisa.gov.br/#/

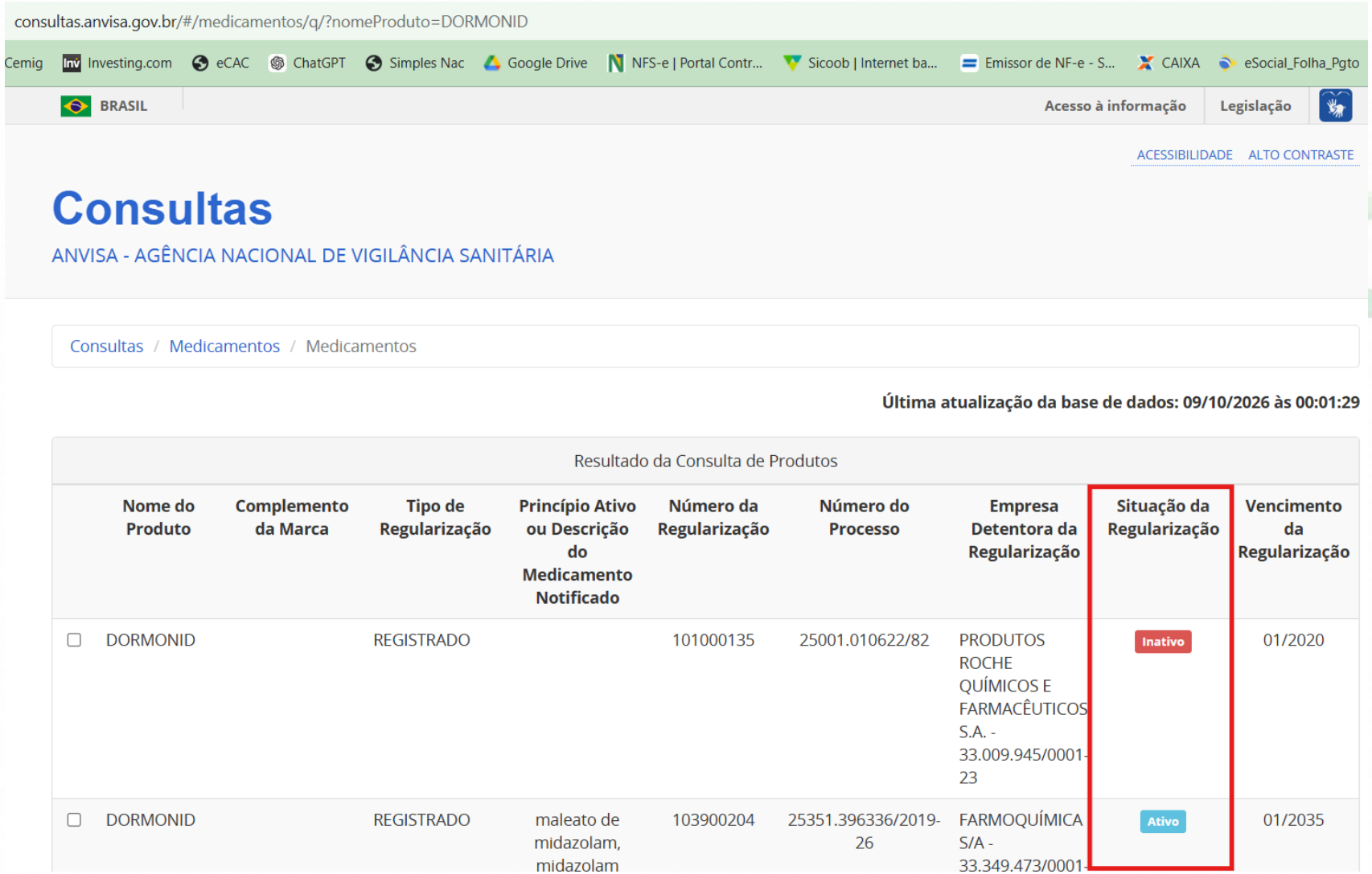


Na página seguinte, digite o nome do medicamento que deseja importar e clique no botão “Consultar”

Como saber se o produto está liberado para importar?

PRODUTO ATIVO OU INATIVO

https://consultas.anvisa.gov.br/#/



Note que o status de produto Inativo, indica que para a empresa ROCHE, o Dormonid estava com a Regularização (autorização) Inativa ou fora da validade

Já para a empresa FARMOQUIMICA o Dormonid está com autorização em dia para importar.

Ou seja: Se você importasse da ROCHE nesse momento sem a consulta prévia, iria incorrer em prejuizos e a mercadoria poderia ficar apreendida na Alfândega e em última instância ser devolvida para o país de origem

2º Passo: Definição do Valor Aduaneiro

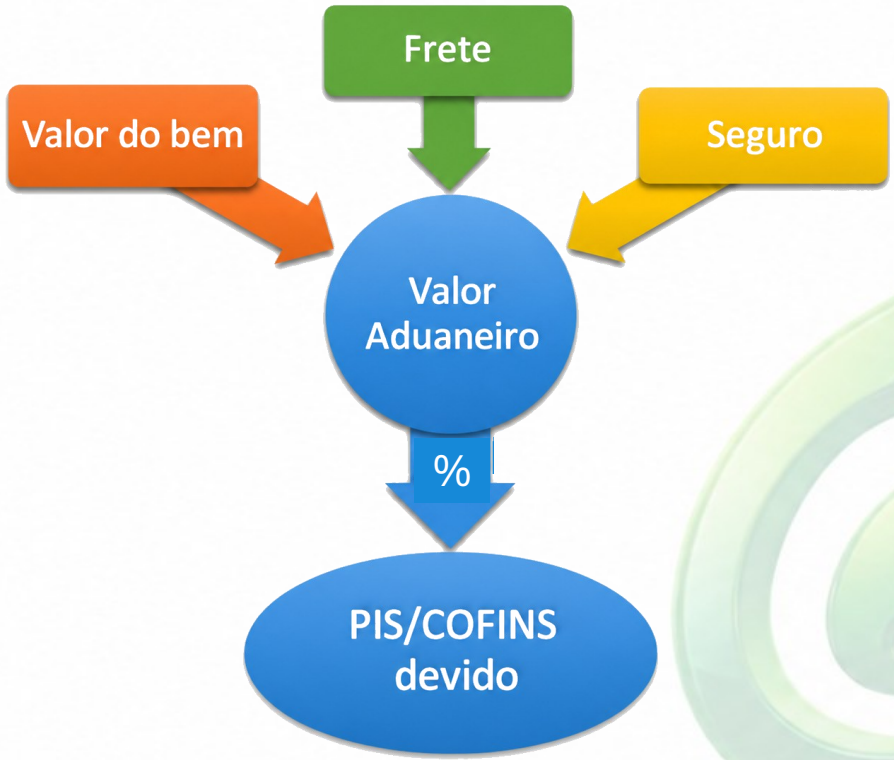


Nota: O valor aduaneiro é o resultado da soma de:

+Valor da Invoice (Bem)
+ Frete Internacional
+ Seguro Internacional

IMPORTANTE: O valor aduaneiro é base para cálculo de diversos impostos, conforme descrito nos próximos slides

3º Definição da Base de cálculo do Pis/Cofins



Nota: Para cálculo dos impostos federais, o valor aduaneiro deve ser convertido em moeda local (Reais)

1. Pela cotação de fechamento de câmbio da Invoice,

2. Pelo fechamento de cambio do documento de frete internacional (BL / AWB)

3. Pelo fechamento de cambio da fatura/apólice de seguro internacional)

4. Obs: O pagamento do **Frete Internacional** (Marítimo ou aéreo), será **devido pelo Importador** quando o termo negociado for:
   a. FCA, FAS, FOB ou EXW

   b. Por outro lado, o pagamento do **Frete Internacional** é **devido pelo exportador** nos seguintes termos de negociação: CIP, DAP, DPU, CFR, DDP e CIF

* **AWB** – Documento de Transporte Aéreo *__BL__ – Bill of Lading

4º Definição da Base de cálculo do Imposto de Importação



Perceba que o valor aduaneiro é base de cálculo para os seguintes Impostos:

1. PIS/Cofins
2. Imposto de Importação (II)

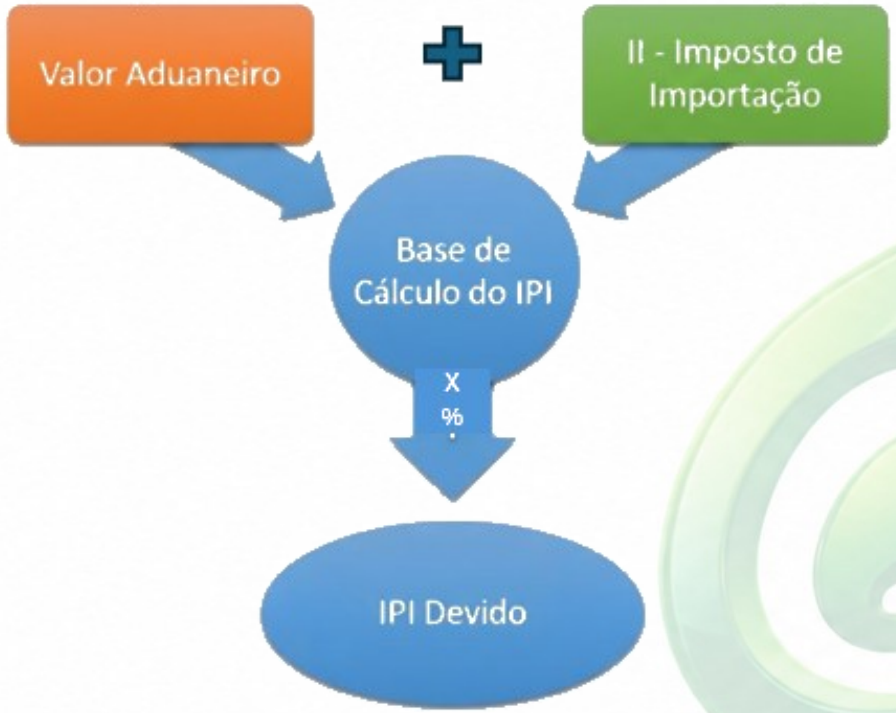
Obs: o **Seguro internacional** de transporte **é devido pelo Importador** nos seguintes termos de negociação: EXW, FCA, CPT, FAS, FOB, CFR

Por outro lado, o **Seguro internacional** de transporte **é devido pelo Exportador**, nos seguintes termos: CIP, DAP, DPU, DDP e CIF

Alíquota determinada conforme NCM do produto importado x % listado no Anexo I - TEC

https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/camex/se-camex/strat/tarifas/vigentes

5º Definição da Base de cálculo do IPI - Importação

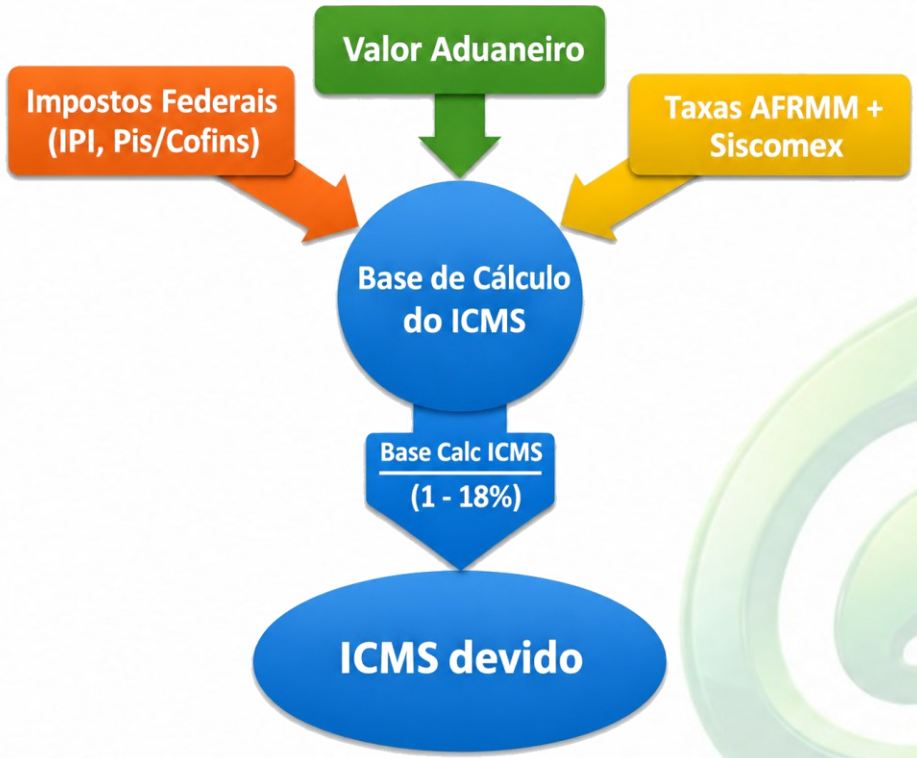


Note que o (VA) Valor Aduaneiro somado ao II (Imp. De Importação), se torna a base de cálculo do IPI sobre importação

Alíquota determinada conforme NCM do produto importado x % listado na Tabela TIPI

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/tipi-tabela-de-incidencia-do-imposto-sobre-produtos-industrializados

6º Definição da Base de cálculo do ICMS - Importação



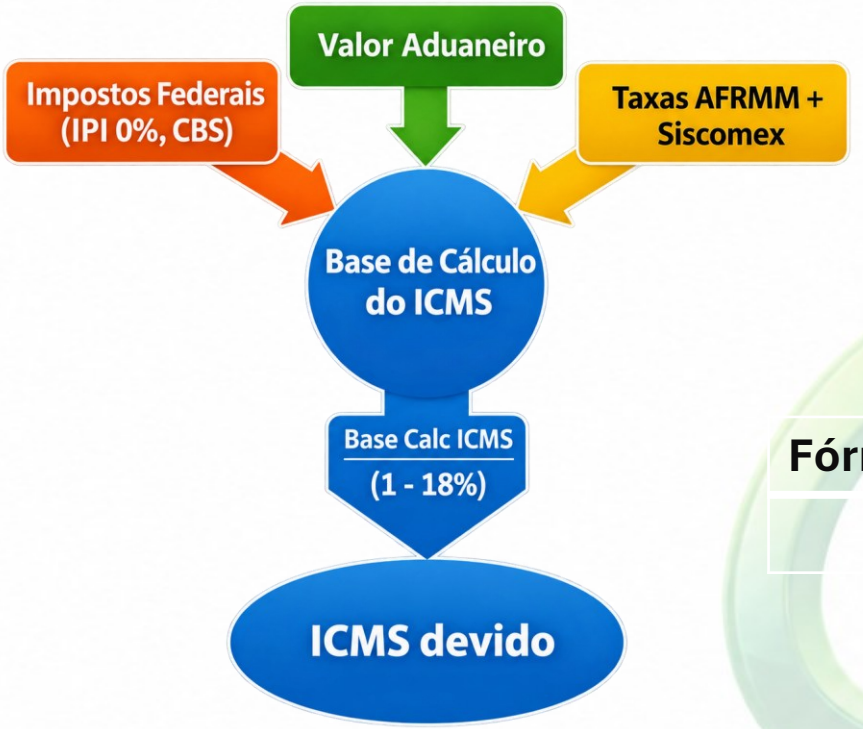
Note que a Base de cálculo do ICMS é o resultado da soma de:

(VA) valor aduaneiro + Imposto de Importação (II) + PIS/Cofins + Taxas AFRMM e Siscomex

1. FÓRMULA:
   Base Calc. ICMS = VA + II + Pis/Cofins + AFRMM + Tx Siscomex

Note que o cálculo do ICMS é 'por dentro' (o próprio ICMS compõe sua base de cálculo). A alíquota e o tratamento tributário são determinados conforme a legislação do Estado de destino e podem variar de acordo com a mercadoria e sua NCM

O que muda na Importação com a Reforma Tributária



O que deve mudar **a partir de 2027**, são os seguintes pontos:

1. PIS/Cofins, ficam extintos, e são substituídos pela CBS
2. IPI – Será reduzido a alíquota Zero, para a maioria dos produtos
3. ICMS – Importação – continua sendo calculado da mesma forma, a diferença é que na sua base de cálculo será considerado a seguinte equação:

$$\text{Fórmula} = \frac{(VA) + II + IPI\ 0\% + CBS + \text{Taxa Siscomex})}{(1 - \text{Alíquota ICMS})} \times \text{Alíquota ICMS}$$

Isenção do ICMS-Importação para aparelhos ortopédicos

Concede isenção do ICMS às operações com artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas e outros que especifica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 139ª reunião ordinária, realizada em Belo Horizonte, MG, no dia 24 de setembro de 2010, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com as mercadorias a seguir indicadas com respectivas classificações da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:

I - barra de apoio para portador de deficiência física, 7615.20.00;

II - cadeira de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor ou outro mecanismo de propulsão:

a) sem mecanismo de propulsão, 8713.10.00;

b) outros, 8713.90.00;

III - partes e acessórios destinados exclusivamente a aplicação em cadeiras de rodas ou em outros veículos para inválidos, 8714.20.00;

IV - próteses articulares e outros aparelhos de ortopedia ou para fraturas:

a) próteses articulares:

1. femurais, 9021.31.10;

2. mioelétricas, 9021.31.20;

3. outras, 9021.31.90;

Isenção do ICMS-Importação - continuação

b) outros:

1. artigos e aparelhos ortopédicos, 9021.10.10;

2. artigos e aparelhos para fraturas, 9021.10.20;

c) partes e acessórios:

1. de artigos e aparelhos de ortopedia, articulados, 9021.10.91;

2. outros, 9021.10.99;

V - partes de próteses modulares que substituem membros superiores ou inferiores, 9021.39.91;

VI - outras partes e acessórios, 9021.39.99;

VII - aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios, 9021.40.00;

VIII - partes e acessórios de aparelhos para facilitar a audição dos surdos, 9021.90.92.

Acrescido o inciso IX ao *caput* da clausula primeira pelo Conv. ICMS 30/12, efeitos a partir de 01.06.12.

IX - implantes cocleares, 9021.90.19.

Parágrafo único. Não será exigido o estorno do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Isenção do ICMS para Equipamentos Alta Complexidade

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira As disposições do Convênio ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 8 de março de 1999, ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2026.

Nova redação dada à cláusula terceira pelo Conv. ICMS 212/17, efeitos a partir de 01.03.18.

Cláusula terceira A fruição do benefício previsto neste convênio fica condicionada:

I - ao estabelecimento de isenção ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados ou do Imposto de Importação, para os equipamentos e acessórios indicados no anexo;

II - a que a operação esteja contemplada com a desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, relativamente o item 73 do Anexo Único deste convênio.

Redação anterior dada à cláusula terceira pelo Conv. ICMS 55/99, efeitos de 17.11.99 a 28.02.18.

Cláusula terceira A fruição do benefício previsto neste convênio fica condicionada ao estabelecimento de isenção ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados ou do Imposto de Importação, para os equipamentos e acessórios indicados no anexo.

Redação original, efeitos até 16.11.99.

Cláusula terceira A fruição do benefício previsto neste convênio fica condicionada ao estabelecimento de isenção ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Importação, para os equipamentos e insumos indicados no anexo.

Acrescida a cláusula terceira-A pelo Conv. ICMS 48/21, efeitos a partir de 01.06.21

Cláusula terceira-A Os benefícios previstos neste convênio não se aplicam nas operações originadas nos Estados de Goiás e Paraná, em relação ao item 198 do Anexo Único.

Nova redação dada à cláusula terceira-B pelo Conv. ICMS 143/24, efeitos a partir de 18.12.24.

Cláusula terceira-B Os benefícios previstos neste convênio, em relação ao item 54, aplicam-se aos Estados de Goiás e Paraná nos termos vigentes em 30 de novembro de 2020.

Redação anterior acrescida a cláusula terceira-B pelo Conv. ICMS 75/21, efeitos de 01.08.21 a 17.12.24.

Cláusula terceira-B Os benefícios previstos neste convênio, em relação ao item 54, aplicam-se aos Estados de Goiás, São Paulo e Paraná nos termos vigentes em 30 de novembro de 2020.

Nova redação dada à cláusula quarta pelo Conv. ICMS 78/25, efeitos a partir de 25.07.25.

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2026.

Redação original, efeitos até 24.07.25

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de junho de 1999.

- Convênios
- ICMS – 149/02 -> Raio X/Cateter
- ICMS – 75/21 -> Stent vascular/coronárias
- ICMS – 140/13 -> Cárdio Desfibrilador

Como funciona a autorização para a isenção do ICMS

Qualquer hospital pode pleitear um convênio assim?

Não de forma ampla ou automática. Um convênio nos moldes do Convênio ICMS 56/2023 **não é uma norma geral** aberta para qualquer clínica ou hospital privado solicitar administrativamente via balcão da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).

Natureza Política e Convencional: Esse tipo de convênio é aprovado no âmbito do **CONFAZ** (Conselho Nacional de Política Fazendária), onde **todos** os estados da federação precisam votar e aprovar por unanimidade. Ou seja, exige uma articulação política, jurídica e institucional muito forte junto ao governo estadual e ao CONFAZ.

Foco em Instituições de Relevância Pública / Filantropias: Como regra, esses convênios customizados são concedidos quase exclusivamente a fundações de grande porte, hospitais públicos, Santas Casas ou instituições privadas sem fins lucrativos de enorme relevância sistêmica para a saúde pública estadual (como é o caso do Hospital do Câncer de Muriaé, referência em oncologia no estado), exemplificado no próximo slide

Exemplo de Isenção do ICMS para uma Fundação

CONVÊNIO ICMS Nº 56, DE 14 DE ABRIL DE 2023

Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas operações destinadas à Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé.

	NCM	DESCRIÇÃO
46	9018.12	Aparelho de ultrassonografia
47	9018.13.00	Aparelho de ressonância magnética.
48	9018.14.10	Pet Ct.
49	9018.14.20	Aparelho de gama – câmara.
50	9018.19.10	Aparelho de endoscópio (Colonoscopia/Broncoscopia).
51	9018,20.10	Ultrassom ultra – operatório.
52	9018.90.2	Bisturis.
53	9022.12.00	Tomografia computadorizada.
54	9022.14.19 9022.14.90	Aparelho de raio X.
55	9022.14.11	Aparelho mamógrafo.

Obs: Dados públicos no portal do Siscomex, códigos NCM informados na tabela são válidos e vigentes em 2026/27

Após calcular os Impostos Federais e ICMS-Importação

Após calcular os impostos Federais e ICMS-Importação, conforme slides anteriores, os próximos passos são:

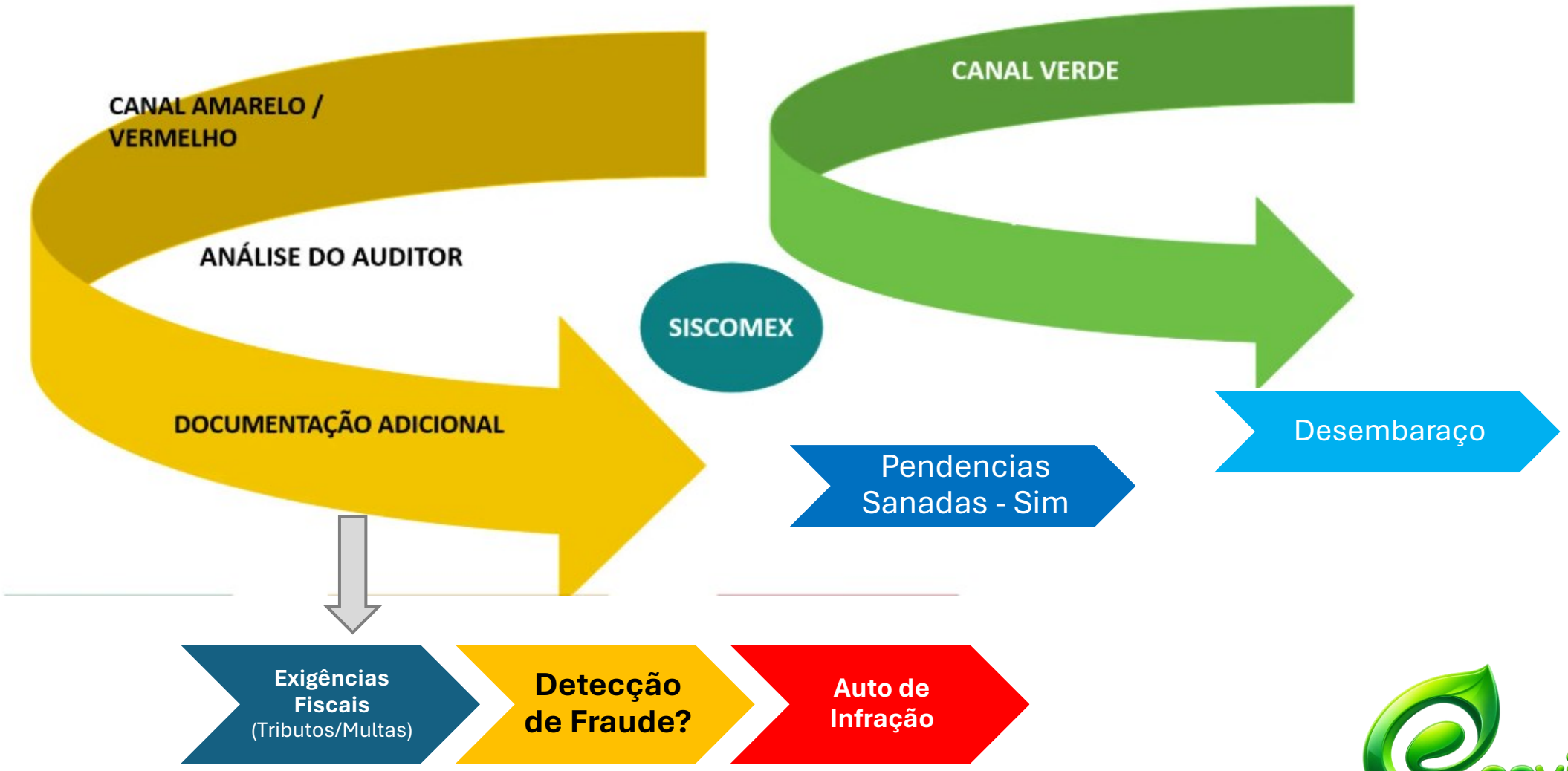
1. **Juntar documentação para gerar a DUIMP no portal do Siscomex (integrando o LCPO)**
2. **Siscomex cruza dados da DUIMP e classifica risco**
    a. **Sistema dentro da conformidade - > Classifica como CANAL VERDE - e libera Carga automaticamente**
    b. **Sistema não conforme: Fiscal da Receita classifica se é Canal Amarelo ou Vermelho**
    c. **Auditor analisa documentação física detalhada e verifica se há indícios de fraude / sonegação**
    d. **Auditor solicita documentação e/ou esclarecimentos adicionais para concluir a análise fiscal**

i. Se a documentação apresentada sanar as pendências identificadas, a DI/DUIMP é desembaraçada e a carga liberada.

ii. Se forem constatadas irregularidades passíveis de correção, o importador poderá ser intimado para recolher tributos complementares, multas ou realizar retificações.

iii. Se a documentação comprovar indícios de fraude, subfaturamento, falsa declaração ou outras infrações aduaneiras, é lavrado Auto de Infração e iniciados os procedimentos fiscais cabíveis

Fluxo do Siscomex - Canais de Risco



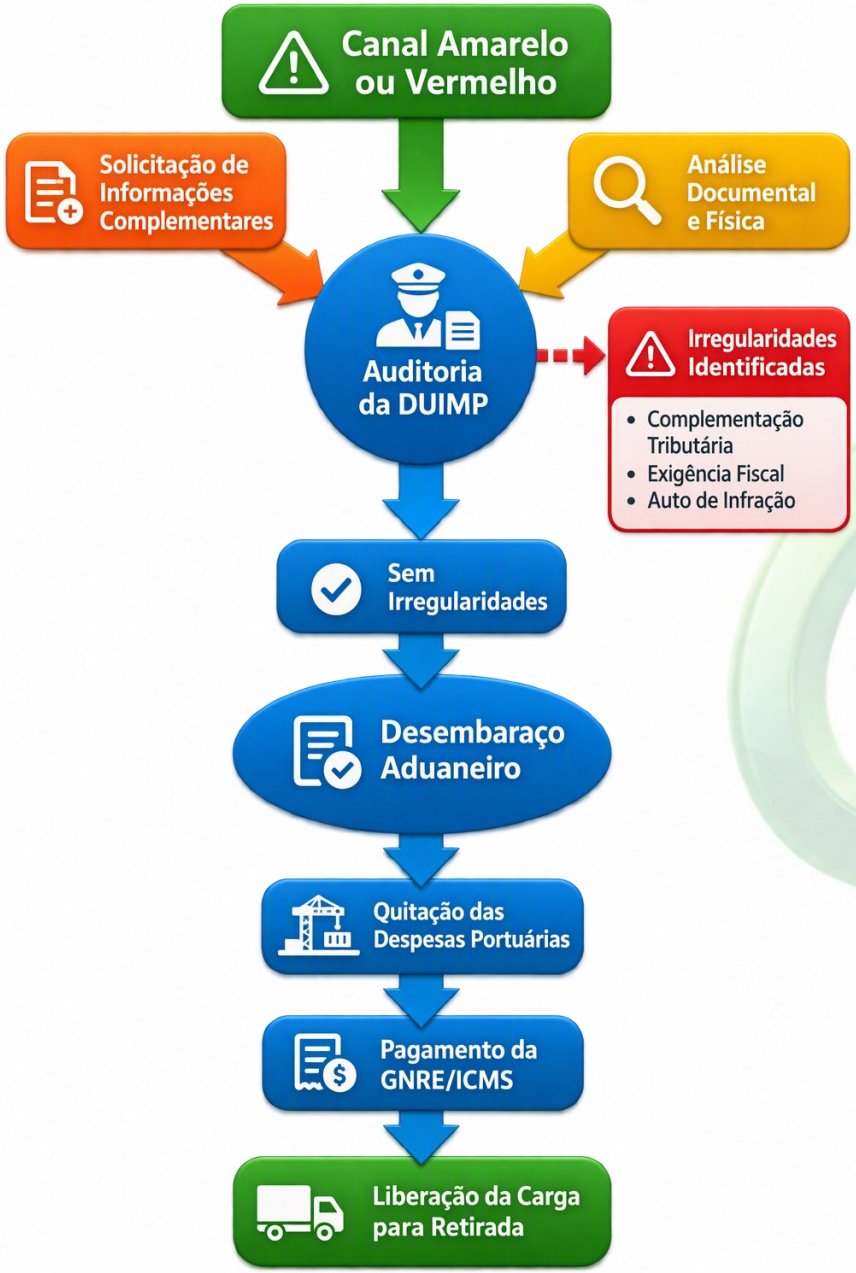
Passos a seguir com o Canal Verde – Liberação Automática



Note que quando o Siscomex classifica o processo no canal verde, a liberação da (DUIMP) é automática, sem intervenção Humana, restando somente o pagamento da Capatazia e Armazenagem, para finalizar o processo e emitir a Nota Fiscal de Entrada do produto.
Com a emissão da Nota de entrada e o pagamento da guia GNRE do ICMS, o produto pode ser retirado do Porto com destino a fábrica / endereço do Importador

Obs: O processo de emissão da Nota de Entrada é exigência legal, e deve ser seguido conforme regras estabelecidas pela Receita Federal, usando o ERP da empresa importadora, ou portal Nacional conforme o caso.

Passos a seguir com o Canal Amarelo/Vermelho



Note que quando o Siscomex classifica o processo no canal amarelo ou vermelho, a DUIMP não é liberada até o auditor da receita analisar mais detalhes do processo, exigindo informações adicionais e coletando documentos físicos para comprovar a idoneidade do processo.

Durante a sua análise, se o auditor identificar evidências de fraude, sonegação ele pode exigir complemento de pagamento tributário, ou emitir auto de infração, conforme o caso.

Por outro lado, se o auditor não encontrar nada que desabone a operação, ele libera a Duimp pelo sistema e o processo segue normalmente com o desembaraço, pagamento das despesas portuárias, GNRE/ICMS e liberação da carga para retirada no Porto.

Aproveite a promoção da e-Savio para adquirir o treinamento “Importação para técnicos” e domine todo o processo no detalhe

Conheça a academia e-Savio
https://cursos.e-savio.com.br/

MUITO OBRIGADO!

Conheça a academia e-Savio
https://www.cursos.e-savio.com.br/